

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1969/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด  
มณฑลบุรี

นาย วีรยุทธ ยืน มา ยุ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 58

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ที่บัญญัติว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์ หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ก็ให้ศาลที่ พิจารณาคดีหลังบวกลหุโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับ โทษในคดีหลังได้ โดยคดีก่อนและคดีหลังไม่จำเป็นต้องเป็นคดี ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกัน

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 33, 58 วรรคต้นของกลางและบวกลหุโทษของจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5051/2538 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นำโทษมาบวก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(8) วรรคสาม จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 เป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อใน คำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการที่ศาลชั้นต้นนำโทษจำคุกของจำเลยใน คดีก่อนที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษในคดีนี้เป็นการชอบหรือไม่ กับมีเหตุสมควร รอการลงโทษจำเลยหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก ได้บัญญัติว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามคำแถลงของ โจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาล พิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดี หลังบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังจะเห็นได้ว่าตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นในการนำโทษที่รอการลงโทษในคดีก่อนมาบวกเข้ากับคดีหลังได้นั้น คดีก่อนและคดีหลังไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกันตามที่จำเลยอ้างมาในฎีกาแต่ประการใดไม่ ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นได้ นำโทษจำคุกของจำเลย ในคดีก่อนที่ให้รอการลงโทษมาบวกกับโทษจำคุกของจำเลย ในคดีนี้ นั้น จึงเป็นการชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ระพีณ บุญสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ